



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



DECRETO No. 075

(19 MAR 2013)

"Por medio de la cual se reglamenta el área de playa en el Balneario Turístico El Rodadero"

Página 1 de 7

**EL ALCALDE DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE
SANTA MARTA**

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en los numerales 1°, 2° y 3° de la Constitución Política, el Decreto Nacional 1355 de 1970, el literal b) del artículo 91 de la Ley 136 de 1991, subrogado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 15 y 16 de la Ley 768 de 2002 y la Ley 810 de 2003 y el Estatuto Distrital de Policía de Santa Marta, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Artículo 30 del Decreto No. 1512 del 2000, la Dirección General Marítima (DIMAR) es una dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera que trabajará en coordinación con la Armada Nacional, su organización y funciones se rigen por las normas que establece el Decreto Ley 2324 de 1984 y por los reglamentos que se expidan para su cumplimiento;

Que entre sus áreas de responsabilidad está el cuidado, vigilancia y desarrollo de la zona litoral que por su sensibilidad ambiental y física requiere tener un tratamiento especial para garantizar el equilibrio de la zona marítima;

Que la Dirección General Marítima como rectora de los asuntos marítimos nacionales, tiene un amplio campo de acción en el desarrollo general del país y dentro del ámbito local deberá trabajar armónicamente con las autoridades municipales o distritales para poder salvaguardar la zona marítima y del litoral;

Que el Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, Dirección General Marítima, Capitanía de Puerto de Santa Marta, mediante circular 003-DIMAR-CP4-DL, del 19 de febrero de 1998, estipuló el uso y goce de la playas en la jurisdicción de Santa Marta en ejercicio de su competencia constitucional y legal;

Que en los artículos 15 y 16 de la Ley 768 de 2002, por medio de la cual se dictan las competencias y atribuciones para reglamentar, dirigir y establecer los usos y actividades que podrán adelantarse en los caños, lagunas interiores y playas turísticas existentes dentro de su jurisdicción territorial, y lo expresado en el

"Equidad Para Todos, Primero los niños y las niñas"

Calle 14 n°. 02-49 Conmutador: +57 (5) 4382777 Fax 57 (5) 4382777

www.santamarta-magdalena.gov.co

DECRETO No. 075

(**19 MAR 2013**)

“Por medio de la cual se reglamenta el área de playa en el Balneario Turístico El Rodadero”

Página 2 de 7

artículo 9° de la Ley 810 de 2003 que dice “la licencia de ocupación temporal del espacio público sobre los bienes de uso públicos bajo jurisdicción de la DIMAR será otorgada por la autoridad municipal o distrital competentes”;

Que en la épocas de alta temporada se presenta una saturación de la playa que la hace inmanejable toda vez que no se tiene el control de todos los actores y de todos los elementos y mobiliarios que allí coinciden;

Que tanto los vendedores informales como los empresarios privados han venido instalando en las playas del Distrito de Santa Marta diversas infraestructuras para diferentes tipo de ventas y prestación de servicios que no tiene una homogeneidad, lo cual causa mala presentación del sector, contaminación visual y por residuos sólidos y reduce notoriamente el área de playa para disfrute de los usuarios; al igual que genera un ambiente de inseguridad para los turistas y residentes;

Que durante las noches la playa es utilizada para la realización de actividades que violan el Código Nacional de Policía y otras disposiciones de Ley; la venta de bebidas alcohólicas, el microtráfico de drogas y la sobre explotación del espacio público, que generan una grave perturbación al orden legalmente establecido; provocando no solo la contaminación de la playa, sino toda clase de riñas y comportamientos que atentan contra la seguridad, tranquilidad y convivencia ciudadana, amén del bullicio colateral que se genera al utilizarse grabadoras o contratarse músicos del lugar, lo cual se convierte en una perturbación para el sector e incomodidad para muchos turistas y residentes;

Que dichos actos se realizan ante la presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desconociendo la legislación que protege a dichos grupos etarios;

Que la Alcaldía Distrital de Santa Marta como ente territorial co-responsable de todo lo aquí expuesto, y por delegación expresa de la Dirección General Marítima (DIMAR), pretende a través de su Secretaría de Gobierno reglamentar el uso que se le está dando a la playa del Balneario El Rodadero, de manera permanente;

Que en efecto, mediante Decreto n° 264 de 20 de diciembre de 2012, la Alcaldía Distrital, estableció el reglamento de las zonas de playas en el Distrito de Santa Marta durante la pasada temporada turística navideña, reglamento el cual expiró el día 15 de enero de 2013;





ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



DECRETO No. 075

(**19 MAR 2013**)

"Por medio de la cual se reglamenta el área de playa en el Balneario Turístico El Rodadero"

Página 3 de 7

Que se hace necesario implementar de manera permanente en el Balneario turístico El Rodadero, una serie de medidas que permitan el buen uso y goce de la zona de playa, lo cual propenderá por la organización y la prestación de un mejor servicio de las actividades que en ella se encuentren autorizadas;

Que para esos efectos, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la Capitanía del Puerto de Santa Marta – DIMAR –, la Policía Metropolitana y los silleteros, han adelantado unas mesas de trabajo, en donde se evidencia la necesidad de reducir el espacio de área disponible para prestar el servicio de alquiler de sillas; así mismo se deberá contemplar la prestación de un mejor servicio de aseo, al igual que regular los envases de refrescos y bebidas que son utilizados en la playa para su consumo; como también los elementos utilizados en la venta de comidas;

En mérito de es lo anterior este Despacho

DECRETA

ARTÍCULO 1. *Reglamento:* Establézcase mediante el presente Decreto el reglamento de los permisos sobre los bienes de uso público en la zona de playa del Balneario Turístico El Rodadero.

ARTÍCULO 2. *Prohibiciones:* Queda expresamente prohibida en la playa del Balneario El Rodadero, la instalación de todo tipo de mobiliarios e infraestructuras de cualquier índole, tales como tarimas, vallas, columpios, toboganes, lonas saltarinas, trampolines, paredes de escalamiento, canchas deportivas, esculturas de arena, venta de bebidas en envases de vidrio, sin importar su finalidad, bien sea con fines recreativos, deportivos, de beneficencia con o sin ánimo de lucro, comerciales, culturales o artísticos.

PARÁGRAFO 1: únicamente están autorizados para operar en zona de playa, aquellos permisos temporales otorgados por la Alcaldía Distrital y la Capitanía del Puerto de Santa Marta – DIMAR –, los cuales fueron conceptuados favorablemente previo a la expedición de este Decreto.

PARÁGRAFO 2: No obstante lo establecido en el Parágrafo anterior, la Alcaldía Distrital de Santa Marta se reserva la facultad de dar por terminado unilateralmente tal permiso, con ocasión de perturbaciones al orden público, o de violación de las especificaciones otorgadas, o de accidentes relacionados con el

"Equidad Para Todos, Primero los niños y las niñas"

Calle 14 n°. 02-49 Conmutador: +57 (5) 4382777 Fax 57 (5) 4382777

www.santamarta-magdalena.gov.co

DECRETO No. 075

(**19 MAR 2013**)

"Por medio de la cual se reglamenta el área de playa en el Balneario Turístico El Rodadero"

Página 4 de 7

uso de lo ofrecido, en atención a las disposiciones de prevención y atención de desastres, por motivos de higiene, sanidad y salubridad pública y por razones medioambientales.

ARTÍCULO 3. Área de Playa Autorizada: Determinése como área de playa autorizada para efectos del arrendamiento de sillas, aquella comprendida linealmente entre las Calle 8 y 10 del Balneario El Rodadero, perímetro el cual será delimitado mediante vallas. De igual manera el horario establecido para la prestación del servicio de sillas será, en este caso (uso nocturno), a partir de las 17:00 Horas hasta las 22:30 Horas; de conformidad con lo consagrado en el Parágrafo del Artículo 17° del presente Decreto.

ARTÍCULO 4. Número de Sillas Autorizadas: Determinése el número de sillas permitidas por las personas que prestan el servicio de alquiler de estos elementos en la playa del Balneario El Rodadero en cuarenta (40) sillas como máximo per cápita autorizada para dichos fines. No se admitirá arrume o acumulación de sillas sobre la playa o el camellón del Rodadero. Los propietarios de estas sillas deberán buscar un lugar adecuado donde sean almacenadas cuando no se encuentren en uso. Además, no se permitirá que personas que no tengan carné sean utilizadas para la prestación de servicios de sillas.

ARTÍCULO 5. Tipo de Sillas: Con ocasión de los continuos siniestros y/o accidentes a turistas que se presentan por la utilización de las sillas de maderas, la Alcaldía Distrital de Santa Marta únicamente permitirá el alquiler sillas en material plástico.

ARTÍCULO 6. De la Póliza de seguros: Toda persona autorizada para prestar el servicio de alquiler de sillas y/o carpas, deberá ya sea de manera autónoma o asociativa, estar cobijada por una póliza de seguros, exigible al momento de ocurrir un siniestro y/o accidente, que amerite un proceso de responsabilidad civil.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos, sin perjuicio de la vigencia del Carné o Permiso para arrendar sillas, será exigible por parte de las autoridades de policía la póliza de seguros vigente, so pena del decomiso de las sillas plásticas.

ARTÍCULO 7. División de Sectores: El área que ha sido asignada se dividirá en dos sectores correspondientes a las asociaciones de oferentes de sillas y que serán sorteadas para evitar preferencia alguna.

ARTÍCULO 8. Programación de Uso: Los días de uso del área asignada serán de un (1) día por medio para propiciar iguales oportunidades para los oferentes de sillas autorizados. La programación de uso será establecida por las

DECRETO No. 075

(19 MAR 2013)

"Por medio de la cual se reglamenta el área de playa en el Balneario Turístico El Rodadero"

Página 5 de 7

organizaciones existentes de los oferentes de sillas. En todos los días y turnos existirá un operario por parte de los oferentes de sillas para cumplir con la función de recoger y controlar los residuos del consumo de bebidas y comestibles por parte de las personas establecidas en el área.

ARTÍCULO 9. *Identificación de Operarios:* Los operarios de sillas deben estar identificados por una camiseta del mismo color y diseño y portar en lugar visible el permiso o carné.

ARTÍCULO 10. *Carnés:* Cúmplase taxativamente con lo dispuesto en el Artículo 1° del Decreto Distrital No. 182 de 2006, en cuanto a las ventas informales, que reza: *"Toda persona que pretenda ejercer la actividad de vendedor ambulante o estacionario en las vías públicas de la ciudad, deberá proveerse del respectivo carnet expedido por la Secretaría de Gobierno"*.

ARTÍCULO 11. *Autorizaciones:* Quienes no cumplan o tengan autorización para ocupar el espacio público, no podrán ofrecer ningún tipo de producto, mercancía o servicios, ni ejercer ningún tipo de actividad en la playa o el camellón del Balneario El Rodadero y alrededores. Los únicos carnés reconocidos por la Policía Metropolitana son aquellos expedidos por la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

PARAGRAFO: No se permitirán en la playa o el camellón del Balneario El Rodadero, ningún tipo de actuaciones artísticas o folclóricas sin el debido permiso expedido por la Secretaría de Gobierno Distrital.

ARTÍCULO 12. *Actividades Lucrativas:* Queda terminantemente prohibido establecerse en las áreas de playa o el camellón del Balneario El Rodadero, para realizar tatuajes permanentes o temporales, pinturas, esculturas o cualquier otro tipo de presentación musical en general (actividad que genere lucro) sin la debida autorización expedida por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital.

ARTÍCULO 13. *Remoción de Personas Autorizadas:* Que el artículo 4° del Decreto No. 182 de 2006 consagra: *"Podrá ordenarse la remoción de una persona autorizada, cuando se considere o compruebe que se afecta gravemente el tránsito peatonal o vehicular, por razones de estética urbana, convivencia ciudadana o cualquiera de las causales contempladas en el Estatuto Distrital de Policía o en el presente Decreto"*.

ARTÍCULO 14. *Dimensiones Puestos de Ventas:* Cúmplase a cabalidad con el Artículo 10° del Decreto No. 182 de 2006, en razón de las dimensiones de los puestos de ventas estacionarias, el cual estipula: *"El mueble a utilizar para la actividad de venta estacionaria, no deberá fijarse al suelo, estará equipado de*

DD

99



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



DECRETO No. 075

(19 MAR 2013)

"Por medio de la cual se reglamenta el área de playa en el Balneario Turístico El Rodadero"

Página 6 de 7

ruedas y sus dimensiones no podrán exceder 1.20 cms de largo, 0.90 cms de ancho, una altura de 1.10 cms y un techo que no podrá sobresalir más de 10 cms".

PARÁGRAFO: La violación a la anterior norma constituye causal de revocatoria del Carné o Permiso de vendedor informal, al tenor de lo consagrado por el Parágrafo del Artículo 4° del Decreto No. 182 de 2006.

ARTÍCULO 15. *Suspensión Permiso:* De conformidad con el Estatuto Distrital de Policía en su Artículo 225: *"Ningún puesto de venta ambulante o estacionaria podrá colocar mesas, sillas, asadores, enfriadores, botelleros, catres, carretas, cajones y similares, lo mismo que objetos colgantes que causen estorbo o den mala presentación, so pena de ordenar el retiro de los elementos y suspensión provisional del permiso o licencia, y su reincidencia con la revocatoria del permiso"*.

ARTÍCULO 16. *Uso de Derivados del Petróleo:* Queda prohibido el uso de cilindros o pipetas de gas, cocinol, leña, carbón o cualquier combustible derivado del petróleo, para ser utilizado como medio de combustión en el camellón y la zona de playa del Balneario El Rodadero.

ARTÍCULO 17. *Horario:* El horario de uso de la playa del Balneario El Rodadero será a partir de las 06:00 Horas hasta las 22:30 Horas con las especificaciones que han sido señaladas en artículos anteriores del presente Decreto.

PARÁGRAFO 1: Entiéndase por horario diurno en zona de playa del Balneario El Rodadero, para cualquier tipo de venta informal o prestación de un servicio, aquel comprendido entre las 06:00 Horas y las 16:00 Horas. Así mismo el horario nocturno será aquel comprendido entre las 16:00 Horas y las 23:59 Horas; a excepción de la actividad dedicada al alquiler de sillas la cual será regulada por el siguiente Parágrafo.

PARAGRAFO 2: De conformidad con el Artículo 3° del presente Decreto, el horario diurno aplicable a la actividad de alquiler de carpas y sillas, será el comprendido entre 06:00 Horas y las 17:00 Horas. Así mismo el horario nocturno de sillas será aquel comprendido entre las 17:00 Horas y las 22:30 Horas.

ARTÍCULO 18. *Autoridades Facultadas:* Están facultados para realizar el procedimiento policivo correspondiente, los Inspectores de Policía adscritos a la Secretaría de Gobierno Distrital y los miembros de la Policía Metropolitana, los cuales deberán ceñirse al manual de incautación y decomisos reglamentado en el Decreto Distrital n° 259 de 2008.

"Equidad Para Todos, Primero los niños y las niñas"

Calle 14 n°. 02-49 Conmutador: +57 (5) 4382777 Fax 57 (5) 4382777

www.santamarta-magdalena.gov.co



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



DECRETO No. _____

(**19 MAR 2013**)

"Por medio de la cual se reglamenta el área de playa en el Balneario Turístico El Rodadero"

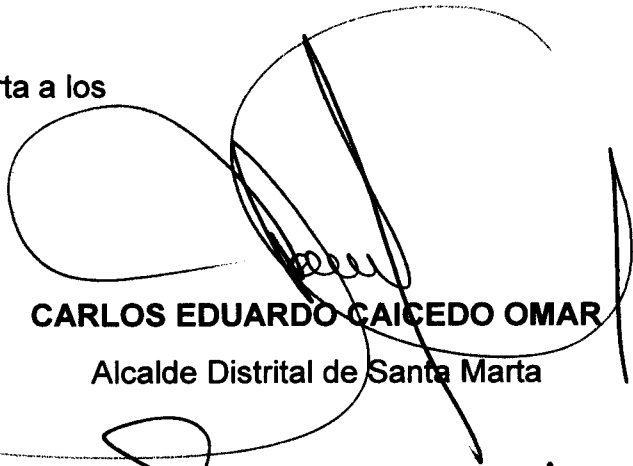
Página 7 de 7

ARTÍCULO 19: Envíese copia del presente Decreto a la Policía Metropolitana de Santa Marta, a la Dirección General Marítima –DIMAR– y a las Inspecciones de Policía para lo de su competencia.

ARTÍCULO 20: El presente Decreto rige a partir de su publicación en la gaceta oficial y deroga todas las normas que le resulten contrarias.

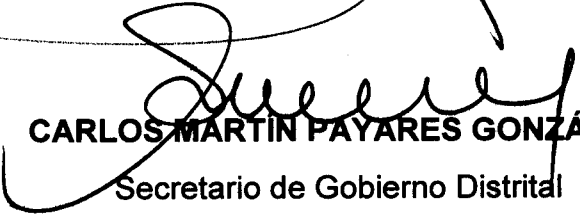
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santa Marta a los



CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR

Alcalde Distrital de Santa Marta



CARLOS MARTÍN PAYARES GONZÁLEZ

Secretario de Gobierno Distrital



JORGE MIGUEL GUEVARA FRAGOZO

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Dr. Jorge Linero Johnson
Profesional Universitario